

עין משפט
גד מצוה

בא או **מיי** פֿילא מהל' גירושין הלכ' יז סגמ לאזין פט טו"ע אה"ע ס' י סעף א:
בב ב ג מיי טס הלכ' יז סגמ טשין מח:
בג ד מיי פט"ו מהל' אסורי ביאה הלכב ג סגמ לאזין קין:
בד ה מיי פ"א מהלכ' יבוס הלכ' יז סגמ עשין נא טו"ע אה"ע סימן קסא סעף ב:
בה ו מיי טס פ"ז הלכב יג סגמ טס טו"ע אה"ע סימן קעד סעף ב:

תורה אור השלם

- לא יוכל בעלָה הָרָאשׁוֹן אֲשֶׁר שָׁלְחָה לְשׁוּב לְקַחְתָּהּ לְהוֹת לוֹ לְאִשָּׁה אַחֲרֵי אֲשֶׁר הִשָּׁמְתָהּ בִּי תוֹעֵבָה וְהָיָא לִפְנֵי יי' וְלֹא תִקְרָא אֵת הָרָאשׁוֹן אֲשֶׁר יי' אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ בְּחֵלְהָ:

- וְשָׂכַב איש אִתָּה שְׂכַבְתָּ וְרַע וְנָעַלְמ מַעֲשֵׂי אִשָּׁה וְנִסְתָּרָה וְהָיָא נִטְמָאָה וְעַד אֵין קָה וְהָיָא לֹא תִקְרָשָׁה:

במדבר יג יג

הגהות הגר"א

[א] גבי ואפילו זנאי נמי. י"ב גרסת הגאון אבל הכא על הגרסה ואפילו נאמרה מותרת לבעול מ"ע הויה כ"ו. הנהיג מרדכי ועי' רמ"ק (ועמ"ס ריבוי פלגא"ע ר"ס י"ד):

תוס' חד מקמאי
והא דתינון מה אני מקיים אשר הוטמאה לרבות טוטה שנסתרה מאי נסתרה נבעלה ולישנא מפליא נקט:
תנן שתי יבמות הבאות מבית אחד היתה אחת כשרה וא' פסולה אם היה חולץ חולץ לפסולה ואם היה מיכם מביא לכשרה לא מבכיא אם פסולה לו וכשרה לעלמא כגון מחזיר גרושתו משנשא' שמיבא לכשרה שהיא כשרה לו וחולץ לפסולה שהיא הגרושה שאסורה לו מק"ץ אם נאסרה במותר לה באסור לה מבכיא אלא אפילו שתיחן כשירות לו כגון שהיא ישראל והאחת גרושה שהיא פסולה לבחן חולץ לפסולה ולא לכשרה כגון שהיא דרום דאמר כאן שנה ר' לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים לו:

מוסף רש"י

לישנא מפליא נקט. שמהו ודקן נקיי הדעת לספר גלגלן נקיה (פסחים ג.) היא תועבה. כלומר צנוע עבירה (קדושין טו.) אין מקרא יוצא מידי פשוט. ואע"ג דרשני ליה לדרשה מדי פשוט מיהא לא נפיק לגמרי (קדשן כד.) ואין צרתה תועבה. ללסר ליטוס אלף מתייבמת (קדשון טד.) היתה אחת כשרה. לכוונה, ואחת פסולה.

גנון שגתגמאש פולש אחר

שייך לעמוד הבא. וכולן בבנו וברי הוא קיים, קטנה וזכו אין לאכיה האב, לה יתומה בתיי האב,

יא:

לרבות סוטה שנסתרה. וא"ת והיכי מפקי רבנן קרא מפשטיה

דפשטיה דקרא במחזיר גרושתו כתיב וי"ל דלא מסתבר להו למיקרי טומאה לנישואי גרושה כיון דבעילתה היתר היא:
מאי נסתרה נבעלה. וא"ת וכיון דלא כתיב לאו כסוטה ספק

אמאי אמר בסוטה (דף י.)

דאם גא עליה בעלה דרך לוקה **ט** וי"ל דלחומרנא עשה הכתוב ספק כודאי כדפרישית לעיל:
היה ואישו' בתיב בה. פ' כקונטרס דההוא עמינא במחזיר גרושתו כתיב ותימה דפשיטא דבמחזיר גרושתו איירי קרא ואפילו רבנן לא פליגי ונראה לרשב"א לפרש דהויה ואישות כתיב גה פירוש אוהוטמאה דכתיב לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשו' לקחתה **לרבות** אלמא במחזיר גרושתו איירי דאחרי אשר הוטמאה אלהיות לו לאשה קאי דבסוטה לא שייך הויה ואישות שהרי לא גירשה מעולם:
צרתה מהו. היא גופה לא מיבעי ליה דלר' יוסי

בן כיפר ודאי פטורה מן החליצה ומן הייבוס דטומאה כתיב גה כעריות ולרבנן נמי היא גופה פשיטא דחוללת ולא מתייבמת דלפ' אס מנמא לומר כיון דאיתעקר איתעקר אינה מתייבמת מק"ו דהשמת צמותר לה נאכרה באסור לה לא כ"ש ואמ"ל נמי דאין מקרא יוצא מידי פשוטו אין לפוטרה מן החליצה כיון דעיקר קרא דטומאה בסוטה כתיב ולא צמחיר גרושתו משום דלא מסתברא למיקרי טומאה נישואי גרושה כדפרישית לעיל וכן משמע לקמן דקאמר אלף או היא או צרמה חוללת וצעי למיפשט דלרבנן אין מקרא יוצא מידי פשוטו ואפילו הכי אין פוטרתה מחליצה כדפרישית אבל צרמה צעי לר' יוסי בן כיפר אס פטורה מן החליצה או אפילו מתייבמת ולרבנן צעי אי מתייבמת דפשיטא **ט** ליה דלא אלס קל ומומר למידיחי צרה או חוללת ולא מתייבמת משום דאין מקרא יוצא מידי פשוטו:
אמר י"ה תניתוה. למיפשט צעיא קמייתא הוא דאמא דלאיכא דאמרי דפשיטא ליה לרבנן כיון דאיתעקר איתעקר איכא למימר דאיתא **כרבנן: או** היא או צרתה. אע"ג דחליצה פסולה נריך לחזור [על כל האמין] היינו דוקא כגון חלץ לאחיות דלא נפטרו צרות וכן חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה דהווע הויקה וקלשה לה אבל בשאר דוכמי דאע"ג דלסורה להתייבס כיון שזיקה **ע**למה פוטרת:
לאן תרוצי קא מתרצת דה תריין הכי. תימה צמאי מתרן לא דלע"ג דצעי למימר או היא או צרמה שייך למיתני שפיר היא וצרמה כמו **ט** חלץ ועשה גה מאמר ובפ' נערה שנדרים (דף סו:) דקתני אציה ובעלה מפירין נדריה איצטריך למתני סיפא הפך האז ולא הפך הצעל הפך הצעל ולא הפך האז אין מופר דלא תימא אציה ובעלה אציה או בעלה קאמר:
מי א"ים ק"ו למידיחי צצרה. לאוסרה לייבוס קא מיבעיא ליה דלפטורה מן החליצה לא מהני קל וחומר אפילו להיא

חמש עשרה נשים פרק ראשון יבמות

ולא **מסייבמס**. טעמא מפרש בפ"ק דסוטה י'. [קתני מיהא] חוללת קשיא לרב: **מן הנשואין**. משניסת לאחר ומת או גירשה: **אסורה**. לחזור לראשון: **מן האירוסין**. שנתארסה לאחר ומת מותרת לחזור לראשון: **טעמא**. נבעלה: **אחס** זו ואחס זו **אסורה**.

דכתיב **ו**היתה לאיש אחר והויה היינו קידושין וכתיב **ל**א יוכל בעלה הראשון אשר שלחה וגו': **ורבי יוסי**. דמוקי כולה קרא במחזיר גרושתו: **לאו בסוטה**. המונה מחמת בעלה לית ליה ואפילו פשיטא לן דזנאי: **מ"ט הויה ואישוס כפיצ גה**. צאומה **ט** הנאכרה לבעלה יש גה הויה דכתיב והיתה לאיש אחר אישות דכתיב או כי ימות האיש האחרון לא יוכל בעלה הראשון משניסת לאחר על ידי קידושין ואישות וכגון דגירשה הראשון הוא דקאי קמא גלא יוכל אבל מונה מחמיו **ל**א: **צרסה מסו**. להתייבס צרמה כמותה וגמיר טומאה מעריות: **ואי משום דכתיב גה טועבה היא**. דמשמע מיעוטא היא ולא צרמה איכא למידרש מיעוטא דאנייה דאין צמה הימנו פסולה לכהונה **ט**: **היתה אחס כשרה**. מי שגפלו לפניו שמי יצמות מאח אחד צאומה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרמה היתה אחת כשרה ואחת פסולה וכו': **כשרה לעלמא**. מיוחסת וכשרה לכהונה: **פסולה לעלמא**. כגון שהיתה גרושה או חלוצה מצעל אחר ופסולה לכהונה: **כיון דלדידיה חויא**. דהוא ישראל: **מאי נפקא ליה מינה**. הי דליצעי לחלון ואי צעי לייבס הי דליצעי לייבס: **פסולה פסולה** ליה. וכשרה **ט** לעלמא לכל העולם ומאי ניהו כגון שהחזיר אחיו גרושתו ולו אשה אחרת ומת דהוי הגרושה פסולה לזה שאינה ראויה לאחיו ואשמועינן דאע"ג דכתיב גה טומאה צרמה כשרה דכתיב היא מועצה דאי שנתא חייבי לאזין כגון אלמנא לכ"ג וגרושה לכהן הדיוט מאי אמא לאשמועינן: **פסולה לעלמא**. לכהונה: **כאן שנה רבי**. כמשנה זו דקתני חולץ לפסולה למדנו רבי לא ישפוך אדם מי בורו אע"פ שאין נריך להם ואחרים צריכים להם כגון הכא מכיון דיכול לחלון לפסולה ומפטר הכשרה לא יחלון לכשרה ויפסולנה לכהונה. והא דרז יוסף צפ' החולץ (לקמן מד.) עלה דהא משנה: **היא וצרסה ס"ד**. חליצה לתרווייהו למה לי: **צרסה מסו**. לייבוס: **צמוטר** **ג**. בעלה זה שמת נאכרה מחלה כשנשאת לשני וחזר הראשון והחזירה באיסור ולמיחר מת: **אסור** **ג**. כגון יצמה לא כ"ש: **מי אלס ק"ו**. האי ק"ו דאמר צמותר לה נאכרה: **א"ל**

תריין הכי יהיא חולצת צרתה או חולצת או מתייבמת אמר רבי חייא בר אבא רבי יוחנן בעי המחזיר גרושתו משניסת צרתה מהו אמר ליה רבי אמי ותיבעי לך היא גופה היא גופה לא קמיבעיא לי **ד**אמרין **ט** קל וחומר במותר לה **ט** אסורה באסור לה לא כל שכן כי קא מיבעיא לי צרתה מאי מי אלס ק"ו למידיחי צרה או לא רב נחמן בר יצחק מתני הכי אמר ר' חייא בר אבא בעי ר' יוחנן המחזיר גרושתו משניסת מהו א"ל ר' אמי ותיבעי לך צרתה צרתה לא קמיבעיא לי דלא אלס קל וחומר למידיחי צרה אלא כי קמיבעיא לי היא גופה מאי מי אלס קל וחומר במקום מצוה או לא **אמר**

הואיל ואהני נשואי אחיו צמנו למירמי קמיה (קדשון קז.) אשר תלד. ואותה יצמה מהא ראויה לילד, פטר לאלונית (קדשון כד.) מי שעליה זיקת יבם אחד. כגון שלא נפלה אלא פעם אחת, או שגנבה שני ופקעה זיקה דאסויה ושכמת אין כאן אלא זיקת ייבוס של שני, או לא עשה גה מאמר ומת אין כאן אלא זיקת ייבוס ראשון, ועכשו יז כאן זיקת ייבוס של שני יבימן, שיש עליה קלת זיקה מן הראשון, דכל זמן שלא מתייבמה לא פקע זיקתה מן השני וצרמה אשת השני אסורה משום דדה (קדשון יח: וכעו"ז קדשון לא:) שעדיין לא יצאת מזיקת יצויה הממ הראשון, דאין יצמה יוצאה מזיקתה אלא בציאה, ומתוספה עליה זיקה מחמת מאמרו של שני (גיטין כבא.) עד כאן בשרא לעמוד הבא

מסורת הש"ס

(א) לקמן פסח: **ט** כמותב יג. ודף סה: גרסות יא: פסחים ג. יומא עה. לקמן קה. גיטין טו: פ: כ"מ לא. סנהדרין זד. ממורה ג. א. קידושין עג. לקמן מד: נדה ע. א. ד) שבת סג. לקמן כד. א. א) לקמן מד, ו) לקמן יב. מד. גב. ו) ולקמן קט. א. ח) רש"ל ט) אסויה ו. א. י) ודף ה. א. ט) ונדרים כד, א. ו) א) א) ווע' חוס' סוטה כח. ד"ה מה מ"ל, א. לקמן כו: לא: **ט** ו) לקמן ג: ועי' העצ שס ומולה להספיד,

גליון הש"ס

גבי דאמר' ק"ו בוי. עיין לקמן דף ע"ב מד"ה שיר פטע דכא: **תוב**: ד"ה באי ובו' דאם בא ובו' לזקה. עיין לקמן פט ע"א מד"ה כי מסיח: **ח** ווע' חוס' כרבנן. עי' לקמן לה ע"ב מד"ה כי"ע לא פליגי: **ד"ה** או היא ובו' שלימה פוטרת. עי' לקמן כו ע"ב מד"ה וחלוה פסולה:

הגהות הב"ח

(א) גבי מעט נחמא היא היא מועצה: **ט** שם צמותר לה באסרה באסור לה: **א** רש"י ד"ה מ"ט הויה וכו' צאומה אשה הנאכרה: **ז** ד"ה ואי משום וכו' לכהונה הס"ד ואח"כ צ"ל ד"ה אין מקרא יוצא מידי פשוט. דהא כתיב גבי מחזיר גרושתו וכיון דכתיב בה טומאה צרתה כמותה או דלמא כיון דאיעקר איעקר דכיון דדרשני להיא אחרי אשר הוטמאה לפוטרה איעקר ליה ממחזיר גרושתו ולא כתיב בה טומאה ולא הוי צרתה אסורה לייבם הס"ד: **ט** ד"ה פסולה וכו' וכשרה לכל העולם כ"ל ויתנת לעלמא כ"ל ויתנת לעלמא נחמק: **ו** א) ד"ה נחמיר לה כגון בעלה: **ו** ח) תוב ד"ה צרמה וכו' דפשיטא להו דלא אלס:

מוסף רש"י (הבושף)

ומתייבמת צרמה (עיר ב: ועי"ש חסוף רש"י.) מציאה בבעל. קטנה שזמאנה צנוע מותרת ליבא לאכיו דעקומייהו לשפואו והוא כאסויה ומפוסה, אבל מת בעלה ומילתא ציבס, אט"ג דנפקא גלא חליצה, אלמא נישואי קמאי עקרה, אפ"ה אסורה לאכיו מפני מרלית עשין, דמשעת נפילה דאהני נשואי קמאי למיפל קמי יבס ולצריכה מיאון לגבי יבם נראית כלמו של תמיח (קדשון קז: וכעו"ז קדשון ג.) הכא צמיר, צצרת פורח, משעת נפילה. שנתקפה גה נתיבס והצירה למלן גה מחמת קידושין ראשון, נראית נשואים גמורים למיחוי אשת הממ וצרמה צרת הבת, ואי שרית ליה אחי למישרי צרת הבת בעלמא (קדשון יג.) אע"ג דעקרה לנשואי קמא, נראית צרמה כלרע בתו